

CORRESPONDENCIA · 02/02/2002

Contraverdades

TIPO

Correspondencia

FECHA

02/02/2002

PARTES

McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Nota «Falsedades» — documento del expediente Collorafi · 2 de febrero de 2002

Resumen: nota argumentativa titulada «Falsedades», que confronta fundamentos de la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 8 de marzo de 2000 con la situación constatada tras la recuperación de los restaurantes por McDonald's.

Lo esencial

El documento cita dos pasajes de la sentencia de 8 de marzo de 2000: en la página 15, la constatación de que los peritos Dumont y Martin concluyeron que el Sr. Collorafi gestionaba bien las sociedades, ya que el informe subrayaba que su gestión no era peor que la de los demás franquiciados; en la página 18, la afirmación según la cual el Sr. Collorafi no habría perdido ninguna oportunidad de ver, en los dieciocho meses siguientes, que sus sociedades volvieran a ser rentables. Frente a estos fundamentos, la nota opone el hecho de que la sociedad MAR, filial de McDonald's que se hizo cargo de las tres unidades de restauración de Antibes, presentaba a 31 de diciembre de 1999, es decir, poco antes de la publicación de la sentencia, un beneficio de 475.000 francos.

Alcance

Documento de impugnación posterior a la sentencia de apelación: pretende demostrar, con las cifras de la filial adquirente, la viabilidad de los restaurantes y alimentar la crítica de la resolución, con vistas a los recursos posteriores.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/nota-falsedades-collorafi-mcdonalds-filial-mar-2002/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.